

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2394/2533

นาง สมบูรณ์ เชาวเจริญรัตน์
บริษัท ชำรงค์ศักดิ์ ธุรกิจ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1476, มาตรา 1477

ป.วิ.พ. มาตรา 56

เมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องเกี่ยวกับสินสมรสที่
โจทก์กับสามีต้องจัดการร่วมกัน จึงไม่มีประเด็นข้อโต้เถียงว่าทรัพย์สินที่โจทก์ฟ้อง
เป็นสินสมรสหรือไม่ โจทก์ยอมฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสามีก่อน

โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่จำเลยออกให้ ม.แล้ว ม. นำไปสลับ
หลังแลกเงินสดจากโจทก์

จำเลยให้การว่า ม. กับโจทก์โอนตั๋วสัญญาใช้เงินโดยคบคิดกันฉ้อฉล โจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้องเพราะโจทก์เป็นหญิงมีสามี แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความยินยอมจาก
สามีให้ฟ้องคดีนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 20,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2527เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ ทั้งนี้ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 8,400 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาแต่เพียงว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ เห็นว่ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าถ้าหญิงมีสามีฟ้องคดี จะต้องได้รับอนุญาตจากสามีเสียก่อนทุกกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฟ้องคดีต้องได้รับอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่งก็เฉพาะการฟ้องคดีเกี่ยวกับสินสมรส ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายต้องจัดการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 1476 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 สำหรับคดีนี้จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องเกี่ยวกับสินสมรสที่โจทก์กับสามีต้องจัดการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นข้อโต้เถียงว่าทรัพย์สินที่โจทก์ฟ้องเป็นสินสมรสหรือไม่ โจทก์ย่อมฟ้องคดีนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสามีเสียก่อน"

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สวิน อักษรายุธ-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476, 1477 ที่แก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2519 สามีและภริยาเป็นผู้จัดการสินสมรสร่วมกัน และอำนาจจัดการสินสมรสรวมถึงอำนาจฟ้องและต่อสู้คดีเกี่ยวกับสินสมรสสามีและภริยาจึงต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในคดีนี้จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความยินยอมจากสามีไม่ได้อ้างให้ชัดเจนว่า สิทธิเรียกร้องที่โจทก์อาศัยเป็นพื้นฐานแห่งการฟ้องเป็นสินสมรส จึงไม่มีประเด็นว่าโจทก์ต้องได้รับความยินยอมจากสามีก่อนตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1477 ที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2533 หลังจากมีคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ บัญญัติให้สามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการสงวนบำรุงรักษาสินสมรสหรือเพื่อประโยชน์แก่สินสมรสได้ ดังนั้นการโต้เถียงว่าทรัพย์สินที่สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องเป็นสินสมรสหรือไม่จึงไม่มีผลถึงอำนาจฟ้องของสามีหรือภริยานั้นอีกต่อไป. พงษ์เทพเทพกาญจนา.